



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/03 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singajaya Rt.04 Rw.02 Desa Singopadu Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo / dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. 03 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 ;

Terdakwa DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama BAGUS HARAHAHAP, S.H.,M.H dan ARI TRI INDAWATI, S.H, Penasihat Hukum pada kantor Advocate & Legal Consultant “BGS AND ASSOCIATES”, berkantor di Perum Ruko Palazzo A5-003 Kelurahan Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 312 tanggal 28 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,”** melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN** selama **11 (sebelas) tahun, denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- • 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya.
 - • 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya.
 - • 1 (satu) bungkus klip plastik kosong.
 - • 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau.
 - • 2 (dua) buah alat hisap.
 - • 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam.
 - • 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - • 1 (satu) buah korek api.
- (Dirampas untuk dimusnahkan).**
- • 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486.
 - • 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.
- (Dirampas untuk Negara).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. 03 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Dsn. Gayam Desa Banjarsari Kec. Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi Syaiful Bahri beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 085648952486, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tanpa nomor selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Apip dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan narkotika tersebut rencananya akan terdakwa jual ke teman-teman dekat terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket dan narkotika jenis sabu tersebut ada yang sudah terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Apip sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan berat yang sama yaitu 1 gram dengan sistem diranjau setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 02707/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - 08005/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
 - 08006/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 08007/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.
 - 08008/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 08009/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
 - 080010/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
 - 080011/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 080012/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
 - 080013/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
 - 080014/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.
 - 08015/2025/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
 - 08016/2025/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 08005/2025/NNF s/d nomor : 08015/2025/NNF adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



Barang bukti nomor : 08016/2025/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. 03 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Dsn. Gayam Desa Banjarsari Kec. Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi Syaiful Bahri beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 085648952486, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tanpa nomor selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastik klip berupa narkotika jenis sabu dengan tersebut ditemukan di dalam kantong saku celana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,23$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api ditemukan di bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau yang disimpan di bawah samping lemari kamar serta 2 buah HP merk Vivo dan Samsung ditemukan di dalam kamar dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan ada dalam kekuasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 02707/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - 08005/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
 - 08006/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 08007/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.
 - 08008/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 08009/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
 - 080010/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
 - 080011/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
 - 080012/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
 - 080013/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
 - 080014/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 08015/2025/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 08016/2025/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 08005/2025/NNF s/d nomor : 08015/2025/NNF adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor : 08016/2025/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL BAHRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan yang mana keterangan dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Dsn. Gayam Desa Banjarsari Kec. Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi Syaiful Bahri beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 085648952486, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tanpa nomor selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Apip dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan narkoba tersebut rencananya akan terdakwa jual ke teman-teman dekat terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket dan narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Apip sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan berat yang sama yaitu 1 gram dengan sistem diranjau setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sabu tersebut belum laku terjual, dan apabila sabu tersebut laku semua terjual keuntungan terdakwa adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan mela wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan.

2. Saksi **BENY SUHARSONO**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan di buat kan Berita Acara Pemeriksaan yang mana keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Dsn. Gayam Desa Banjarsari Kec. Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



Syaiful Bahri beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud kemudian para saksi mendatangi rumah yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 085648952486, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tanpa nomor selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Apip dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan narkoba tersebut rencananya akan terdakwa jual ke teman-teman dekat terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket dan narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Apip sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan berat yang sama yaitu 1 gram dengan sistem diranjau setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sabu tersebut belum laku terjual, dan apabila sabu tersebut laku semua terjual keuntungan terdakwa adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi secara gratis.;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh para saksi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Sampoerna warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 085648952486, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tanpa nomor selanjutnya terdakwa Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Apip dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan narkotika tersebut rencananya akan terdakwa jual ke teman-teman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



dekat terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket apabila ada yang membeli.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut belum laku terjual dan apabila ada yang membeli terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ada yang sudah terdakwa konsumsi;
- Bahwa Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Apip dengan berat yaitu 1 gram dengan sistem diranjau setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 02707/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- 08005/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 08006/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 08007/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.
- 08008/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 08009/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 08010/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 08011/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 08012/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
- 08013/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 08014/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.
- 08015/2025/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 08016/2025/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml;

Dengan Kesimpulan;

Barang bukti nomor : 08005/2025/NNF s/d nomor : 08015/2025/NNF adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor : 08016/2025/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **SAIFUL BAHRI S.H** dan Saksi **BENY SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama APIP dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket ;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan jual ke teman-teman dekat Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket apabila ada yang membeli;
- Bahwa sabu tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa apabila ada yang membeli Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa pelaku perbuatan yaitu Terdakwa **DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN** yang sehat secara fisik dan psikis, dimana Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan baik dari majelis Hakim, Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan penuntut Umum yang dibenarkan Terdakwa sendiri dan para saksi-saksi di depan persidangan, dengan demikian unsure ini telah terbukti apabila unsure lain selanjutnya terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **SAIFUL BAHRI S.H** dan Saksi **BENY SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo Pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu:

- 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama APIP dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana; Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan encananya Terdakwa akan jual ke teman-teman dekat Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket apabila ada yang membeli. Namun sabu tersebut belum laku terjual

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



karena Terdakwa telah di tangkap. Apabila ada yang membeli Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim "Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*.

Menimbang, bahwa didalam daftar golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam narkoba dan *"METAMFETAMINA"* termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **SAIFUL BAHRI S.H** dan **Saksi BENY SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Gayam Desa Banjarsari RT. 09 Rw. Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo Pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu:

- 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), dan $\pm 0,26$ (nol koma dua



enam) beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama APIP dengan cara membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yang diranjau di Daerah Perumahan Deltasari Waru Sidoarjo dan pembayaran uang tersebut ditransfer melalui Aplikasi Dana; Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dan encananya Terdakwa akan jual ke teman-teman dekat Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket apabila ada yang membeli. Namun sabu tersebut belum laku terjual karena Terdakwa telah di tangkap. Apabila ada yang membeli Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah Terdakwa konsumsi. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa, Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 02707/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- 08005/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- 08006/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 08007/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 08008/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 08009/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 080010/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 080011/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- 080012/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
- 080013/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 080014/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.
- 08015/2025/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 08016/2025/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml;

Dengan Kesimpulan;

Barang bukti nomor : 08005/2025/NNF s/d nomor : 08015/2025/NNF adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim “Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ” **telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa telah menyesal, belum pernah di pidana maka akan majelis pertimbangan dalam penjatuan hukumannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan Majelis Hakim tetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian tidak ada hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar jumlah barang bukti berupa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses perkara ini, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau;
- 2 (dua) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api.

dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.

(Dirampas untuk Negara).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama yaitu Narkoba selama 6 (enam) Tahun penjara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAFIT ARMAWAN ALS GEDEK BIN SULSIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman,”** melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima), $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) $\pm 0,26$ (nol koma dua enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) dan $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat $\pm 1,63$ (satu koma enam tiga) ditimbang beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok merk SAMPOERNA warna merah hijau;
 - 2 (dua) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api.

dirampas untuk di musnahkan;

 - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam nomor panggil 085648952486;
 - 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam tanpa nomor panggil.

(Dirampas untuk Negara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025, oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Sda



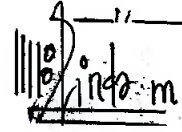
Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,



Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

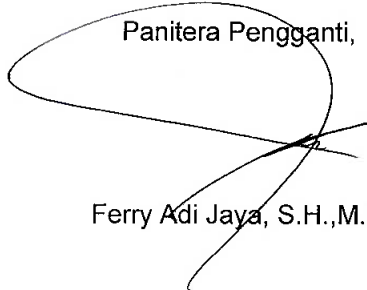


Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,



Ferry Adi Jaya, S.H., M.H